Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal.

A **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES – A.N.E.R.M.B.**, sociedade civil de direito privado, sem fins econômicos, regularmente inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 00.618.271/0001-05, com endereço na Avenida Veiga, 223, Bairo Partenon, CEP: 91.510-120, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, e-mail: leonellucas@terra.com.br e a **CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – C.S.P.B.**, sociedade civil de direito privado, sem fins econômicos, regularmente inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 34.166.181/0001-42, Código Sindical: 000.013.000.00000-2/MTE, com endereço na SCS, Quadra 1, Bloco K, Lote 30, Edifício Denasa, 1º andar, Asa Sul, CEP: 70.398-900, Brasília/DF, e-mail: cspb@cspb.org.br, vêm mui respeitosamente à presença de V.Exa., por seus advogados que esta subscrevem, *ut* instrumento de mandato incluso, para, com fundamento no art. 102, I, "a" e "p", da Constituição Federal de 1.988 c/c art. 10, §3º da Lei 9.868/99 e demais disposições legais aplicáveis à espécie, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE SUSPENSÃO CAUTELAR

dos arts. 4º ao 15, 22 e 23, §1º da Lei Estadual nº 5.101/2017, publicada no Diário Oficial do Estado em **04/12/2017**, que revoga a Lei Estadual nº 4.213, de 28 de junho de 2012, lei esta que procedeu à segregação da massa de segurados do Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul, pelas razões que passa a expor:

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

1. DA ADMISSIBILIDADE DA ADI E DA COMPETÊNCIA DO EG. STF

Conforme cediço, a ação direta de inconstitucionalidade genérica foi introduzida em nosso ordenamento jurídico em 1965, através da Emenda Constitucional nº 16.

Antes da referida E.C., o Brasil seguia exclusivamente o método difuso do controle de constitucionalidade dos atos normativos, vale dizer, o controle era realizado por qualquer juiz ou Tribunal, em qualquer grau de jurisdição e apenas indiretamente pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião da análise de eventual recurso extraordinário interposto por alguma das partes envolvidas, no qual a questão constitucional fosse inafastável para a solução da lide. Em suma, não era possível a provocação direta do STF.

Com a promulgação da Carta Magna de 1988, a ação direta de inconstitucionalidade foi contemplada na alínea "a" do inciso I do art. 102, a qual estabelece ser esta cabível **contra leis** ou ato normativos, **estaduais** ou federais, que violem ou atentem contra a Constituição Federal.

Na hipótese em tela, tal qual previsto no texto constitucional, busca a Associação autora a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 5.101/2017, mais especificamente de seus arts. 4° ao 15 e arts. 22 e 23, §1º, haja vista a infringência direta a diversos dispositivos constitucionais, dentre eles, os arts. 24, XII; 37; 40; 70; 149, §1º; 150, IV e 195, §§ 5º e 6º.

A competência para julgamento de ação direta é do Supremo Tribunal Federal, daí porque esta petição é endereçada ao Presidente dessa Egrégia Corte Constitucional, em conformidade com o disposto no art. 102, I, "a", da CF/88; art. 319, I, do CPC, devendo ser observada, após a distribuição, o disposto no art. 77-B do RISTF.

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA

Segundo estabelece o art. 103 da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 45/2004, podem propor a ação direta de

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

inconstitucionalidade: (I) o Presidente da República; (II) a Mesa do Senado Federal; (III) a Mesa da Câmara dos Deputados; (IV) a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; (V) o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (VI) o Procurador-Geral da República; (VII) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; (VIII) partido político com representação no Congresso Nacional; (IX) confederação sindical **ou entidade de classe de âmbito nacional**.

A Lei nº 9.864/99, por meio de seu art. 2º, reproduz a relação de legitimados ativos para o controle abstrato, conforme o teor do art. 103 da CF/88. Por seu turno, a Lei n. 9.882/99, que trata da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental, em seu art. 2º, inc. I, dispõe que podem propor argüição de descumprimento de preceito fundamental os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade.

Para alguns desses legitimados para o controle concentrado de normas, essa Egrégia Corte Constitucional, por meio de sua jurisprudência, construiu o que convencionou chamar de "pertinência temática", a qual, nas palavras do ínclito Min. **Celso de Mello** pode assim ser definida:

> "O requisito da pertinência temática – **que se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato** – foi erigido à condição de **pressuposto qualificador** da própria legitimidade ativa *ad causam* para efeito de instauração do processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade. (ADI 1157-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 1º-12-94, Plenário, DJ de 17-11-06) (g.n)"

Com efeito, a "pertinência temática refere-se à necessidade de demonstração, por alguns legitimados, como as entidades de classe e as confederações sindicais, de que o objeto da instituição guarda relação (pertinência) com o pedido da ação direta proposta por referida entidade". (Ramos Tavares, André. Curso de Direito Constitucional, 6ª Edição, Editora Saraiva, pág. 305).

Conforme adverte **Clèmerson Merlin Clève**: "a pertinência temática é um sucedâneo do interesse de agir do processo objetivo". (A Fiscalização Abstrata da Constitucionalidade no Direito Brasileiro, pág. 163).

Diante disso, pode-se afirmar que estão previstas duas "classes" de legitimados: a dos legitimados universais e a dos legitimados especiais.

Assim, os legitimados especiais são os que necessitam demonstrar a pertinência temática, ou seja, a relação de "adequação entre o interesse específico para cuja tutela foram constituídos e o conteúdo da norma jurídica argüida como inconstitucional", estando estes descritos nos incs. IV, V e IX do art. 103, ou seja, as Mesas das Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa (ADI 1307,

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

Rel. Min. FRANCISCO RESEK) e Governadores de Estado e Distrito Federal (ADI 902, Rel. Min. MARCO AURÉLIO) – com a necessidade de que a ação direta de inconstitucionalidade é admissível desde que a lei ou ato impugnado diga respeito à entidade federativa respectiva (ADI 733, Rel. Min. SEPULVEDA PERTENCE) – , bem como as confederações sindicais (ADI 1151, Rel. Min. MARCO AURÉLIO) **e entidades de classe de âmbito federal** (ADI 305, Rel. Min. PAULO BROSSARD) – **sendo que a ação direta de inconstitucionalidade é admissível desde que a lei ou ato normativo impugnado diga respeito aos filiados ou associados respectivos** (ADI 1464, Rel. Min. MOREIRA ALVES) -, com fulcro nos incs. IV, V e IX do art. 103 da CRFB e do art. 2º da Lei nº 9.868/99.

Assim, para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a legitimidade ativa destes, para a ação direta de inconstitucionalidade, vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação" (ADI 1507, Rel. Min. CARLOS VELLOSO).

Em outra esteira, para os legitimados ditos "universais" não é requisito demonstrar qualquer relação institucional com a matéria impugnada, por meio de requisito de admissibilidade, "pois o interesse genérico em preservar a supremacia da Constituição decorre das suas atribuições institucionais.".

Assim, são legitimados universais o Presidente da República, as Mesas do Senado Federal e Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e os partidos políticos com representação no Congresso Nacional (ADI 1396, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), com fundamento nos incs. I, II, III, VI, VII e VIII do art. 103 da Constituição Federal.

Significa dizer, portanto, que embora não haja previsão legal acerca desse "requisito" procedimental, necessário se mostra, por construção jurisprudencial, que a Associação Autora demonstre a pertinência temática, ou seja, que o objeto da instituição guarda relação (pertinência) com o pedido da ação direta proposta por referida entidade, sendo este um requisito de admissibilidade para a proposição de ações no controle abstrato de normas.

Na espécie, colhe-se do Estatuto Social da **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE**

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

POLICIAIS MILITARES E BOMBEIROS MILITARES – A.N.E.R.M.B., mais especificamente de seu art. 2º, que entre suas finalidades está a seguinte:

> "Defender os interesses e direitos das entidades filiadas e respectivamente seus associados, atrés de ações na esfera político-admnistrativa ou **judicial** em âmbito Federal nos termos do inciso XXI do Art. 5° da CF, na defesa dos interesses coletivos de seus associados;
>
> Interceder, quando solicitada pela entidade filiada, para negociar assuntos de interesse das classes junto ao governo do Estado;
>
> Promover parcerias e convênios **em nível nacional** com o intuito de beneficiar diretamente ou indiretamente os associados das entidades Filiadas";

Por sua vez, o **termo de declaração de filiação em anexo**, comprova que a **Associação Beneficente dos Subtenentes, Sargentos e Oficiais Oriundos do Quadro de Sargentos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso do Sul – A.B.S.S.M.S.**, assim como a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar de **Mato Grosso do Sul – ACS/PMBM/MS** são filiadas a **A.N.E.R.M.B.,** na forma do art. 3° de seu Estatuto, o que pode ser constatado ainda em visita ao site da referida associação (http://anermb.com.br/).

Deveras, considerando que **todos** os servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul, neles incluída a classe dos policiais militares (militares estaduais), por força dos arts. 4° ao 15° da Lei 5.101/2017, serão diretamente atingidos pelas alterações impostas pela Lei Estadual ora impugnada, resta demonstrada a pertinência temática e, em última análise, o interesse de agir da Associação Autora, apta a justificar o conhecimento/admissibilidade e, ao final, a procedência da presente ação.

Da mesma forma, à **CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – C.S.P.B.**, na forma do art. 3º de seu Estatuto, compete:

> "Artigo 3º - São finalidades da CSPB:
>
> (...)
>
> VIII - **representar conjuntamente as entidades sindicais filiadas e coletivamente a categoria profissional dos servidores públicos civis do Brasil, nos termos do Artigo 8º da Constituição Federal e demais legislação pertinente**;
>
> (...)
>
> XVII - **estudar, defender e coordenar as lutas pelos interesses econômicos e profissionais dos servidores públicos civis brasileiros**;".

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

E arrematam seus arts. 4º e 5º:

> "Artigo 4º - Poderão filiar-se à CSPB, exclusivamente, federações sindicais representativas da categoria profissional dos **servidores públicos civis dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, das três esferas constitucionais do poder, em todas as suas divisões e subdivisões da administração direta e indireta**".
>
> "Artigo 5º - A CSPB expedirá Diploma de Filiação a toda entidade cujo pedido tenha sido referendado pelo Conselho de Representantes".

Evidente, portanto, a pertinência temática e o interesse de agir da referida Confederação Nacional, vez que a Lei nº 5.101/2017 trouxe diversas alterações no regime de previdência dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul que atingirão diretamente toda essa categoria funcional, justificando, pois, o conhecimento/admissibilidade e, ao final, a procedência da presente ação.

3. DA LEGITIMIDADE PASSIVA

É sabido que a legitimação passiva, na ação direta de inconstitucionalidade, recai sobre o órgão ou autoridade responsável pela lei ou ato normativo objeto da ação, aos quais caberá prestar informações ao relator do processo (art. 6º da Lei nº 9.868/99).

Desta forma, o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, que submeteu a apreciação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o Projeto de Lei nº 00253/2017, que culminou na Lei Estadual nº 5.101/2017, é o indicado no pólo passivo da presente ação direta de inconstitucionalidade.

4. DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA – LEI ESTADUAL Nº 5.101/2017

A Lei Estadual ora impugnada viola diametralmente nossa Constituição Cidadã, notadamente seus artigos 24, XII; 37; 40; 70; 149, §1º; 150, IV e 195, §§ 5º e 6º, conforme demonstrar-se-á a seguir:

5.1. DA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 24, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Segundo o art. 24, XII, da Carta Magna de 1988:

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

> "Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar **concorrentemente** sobre:
> (...)
> XII – **previdência social**, proteção e defesa da saude;" (grifos nossos);

Por competência concorrente temos que é aquela onde deve-se observar o princípio da hierarquia das normas. No caso em tela, a legislação federal tem primazia sobre a estadual, editando normas de caráter geral.

Quanto à normatização geral dos Regimes Próprios de Previdência Social, temos a Lei n. 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências, **estabelece regras claras de observância do equilibrio financeiro-atuarial preconizado pela Constituição Federal** (art. 40, *caput*), de observância obrigatória, sob pena de responsabilização estatal, a saber:

> "Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, **de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios**:
> I - realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)
>
> (...)
>
> Art. 7º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e pelos respectivos fundos, implicará, a partir de 1º de julho de 1999:
> I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União;
> II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União;
> III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais.
> IV - suspensão do pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social em razão da Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)"

Vale destacar, que em **29/06/2011**, a Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul – AGEPREV – foi notificada pelo então

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

Ministério da Previdência para, em observância ao equilibrio financeiro-atuarial preconizado pela nossa Carta de Outubro e regulamentado pela Lei Federal n. 9.717/98, proceder à segregação da massa de segurados, sob pena de suspensão do Certificado de Regularidade Previdenciária.

Inicialmente, aumentou a alíquota patronal para o dobro da alíquota do servidor, conforme permitido pela Portaria nº 204 para, em junho de 2012, proceder à segregação da massa de segurados, através da Lei Estadual nº 4.213/2012.

Segregada a massa, atualmente o Plano Previdenciário, composto pelos servidores que ingressaram no serviço público estadual através de concurso público a contar de 29 de junho de 2012, conta com um montante depositado de, aproximadamente, 377 milhões, garantindo assim o pagamento dos benefícios previdenciários dos referidos servidores, que não mais necessitarão de recursos suplementares do Tesouro do Estado para cobertura de eventuais déficits previdenciários.

Ocorre que, inadivertidamente, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, apresentou e sanciou, nesta data, a Lei nº 5.101/2017, que revoga a referida Lei segregadora e unifica os planos financeiro e previdenciário em apenas um Plano, denominado previdenciário, *"in verbis"*:

> "Art. 4º. Os benefícios previdenciários previstos na Lei nº 3.150, de 22 de dezembro de 2005, assegurados pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (MSPREV), serão financiados pelo Plano Previdenciário, mantido pela Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (AGEPREV), **observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e autuarial**, **definidos na Nota Técnica Atuarial**.
>
> §1º **Fica extinto o Plano Financeiro instituído pelo Lei nº 4.213, de 28 de junho de 2012**.
>
> §2º O total de recursos existentes no Plano Financeiro referido no §1º deste artigo, apurados na data da publicação desta Lei, reverterão ao Plano Previdenciário.
>
> §3º Consideram-se como total dos recursos existentes, para fins do §2º deste artigo, todos os valores, recursos financeiros, títulos, direitos de crédito e bens disponíveis, apurados até a data de publicação desta Lei.
>
> §4º A aplicação dos recursos de que trata o §2º deste artigo observará o disposto no inciso XI do art. 167 da Constituição da República e no inciso III do art. 1º da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998."

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

A inobservânca do imperativo da manutenção do equilibrio financeiro-atuarial, preconizado constitucionalmente, ocorre no momento do desfazimento da segregação, permitindo que o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul utilize os valores acumulados e capitalizados do Plano Previdenciário, criado através da Lei Estadual n. 4.213/2012 para cobertura do déficit do Plano Financeiro, **por volta de 85 milhões mês** (doc. anexo).

Nessa toada, os recursos acumulados dos servidores efetivos pertencentes ao Plano Previdenciário durante 05 (cinco) anos que - garantiriam a aposentadoria dos servidores que ingressaram a partir de 29/06/2012 - serão gastos provavelmente em menos de 05 (cinco) meses para cobertura do déficit, "desafogando" por esse período o Tesouro do Estado com a cobertura do déficit previdenciário e, após esse período, as coberturas serão novamente necessárias, tendo sido desfeita a "poupança previdenciária" dos referidos servidores, sem resolução definitiva do déficit da previdência dos servidores públicos do Estado.

Ora, trata-se de medida irresponsável, desprovida de qualquer amparo legal e em desacordo com a Constituição Federal.

De acordo com a Portaria 403 do MPS (Ministério da Previdência Social):

> "Art. 25. A revisão do plano de custeio que implique em redução das alíquotas ou aportes destinados ao RPPS **deverá ser submetida previamente à aprovação da SPPS e deverá atender, cumulativamente, os seguintes parâmetros**: I - Índice de Cobertura igual ou superior a 1,25 em, no mínimo, cinco exercícios consecutivos, para os planos superavitários; II - **a avaliação atuarial indicativa da revisão tenha sido fundamentada em base cadastral atualizada, completa e consistente, inclusive no que se refere ao tempo de serviço e de contribuição anterior dos segurados**; III - os bens, direitos e demais ativos considerados na apuração do resultado atuarial estejam avaliados a valor de mercado e apresentem liquidez compatível com as obrigações do plano de benefícios; IV - o histórico da rentabilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS não tenha apresentado performance inferior à meta estabelecida na política anual de investimentos dos três últimos exercícios; V - a taxa de juros utilizada na avaliação atuarial seja condizente com a meta estabelecida na política de investimentos dos recursos do RPPS, em perspectiva de longo prazo. (Redação dada pela Portaria MPS nº 21, de 16/01/2013)"

Logo, há possibilidade de revisão do plano de custeio, **desde que** (*conditio sine qua non*) preenchidos os requisitos acima elencados.

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

Ocorre que, para o desfazimento perpetrado, sequer houve apresentação de cálculo atuarial que justificasse tal desiderato.

Ainda, não houve consulta à Secretaria de Previdência, do Ministério da Fazenda, o que acarretará, obviamente, à suspensão do Certificado de Regularidade Previdenciária, prejudicando totalmente as contas públicas do Estado.

Assim, não há qualquer justificativa legal para o desfazimento da segregação, o que demonstra total desinteresse em uma política governamental de gestão previdenciária, resolvendo um problema atual (por menos de cinco meses), perpetuando a insuficiencia financeira previdenciária, colocando em risco, inclusive, o pagamento de beneficios futuros, diante da crescente dívida do Estado.

Ressalte-se que o Estado de Mato Grosso do Sul é Estado novo, com apenas 40 (quarenta) anos de existência; a previdência dos servidores públicos do Estado foi criada em 1980 e já possui déficit invejável, principalmente por conta da ausência de gestão previdenciária desde a sua criação.

Com efeito, não pode ser admitida a alteração legislativa sem que haja estrita obediência à legislação federal e à Constituição Federal.

5.2. DA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 37; 40 E 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Conforme cediço, o artigo 40 de nossa Carta de Outubro, assim dispõe:

> "Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, **observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo**". (grifos nossos)

Na espécie, embora sancionada pelo Governador do Estado, a Lei Estadual nº 5.101/2017 revela flagrante violação ao art. 40, *caput*, da CF/1988, que impõe à todos os RPPS (Regimes Próprios de Previdência Social) a observância de critérios **que preservem o seu equilíbrio financeiro e atuarial** e, da mesma forma, a Lei n° 9.717/1998, que

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

estabelece as regras gerais a que estão submetidos os RPPS dos servidores públicos de todas as unidades federativas.

Deveras, o art. 1º[1] da referida Lei Federal (Lei nº 9.717/1996), determina que a organização e a gestão desses regimes previdenciários sejam baseadas em normas gerais de contabilidade e atuária, as quais devem ser implementadas de modo a assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência.

A preocupação com o propalado equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes previdenciários é externada, ainda, no art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar n° 101/2000) ao dispor:

> "Art. 69. O ente da Federação que mantiver **ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores** conferir-lhe-á caráter contributivo **e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial**."

Acerca do equilíbrio financeiro e atuarial, **Fábio Zambitte Ibrahim** explica que:

---

[1] Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal **deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial**, **observados os seguintes critérios**:

I - **realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios**;

IV - cobertura de um número mínimo de segurados, de modo que os regimes possam garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos no plano de benefícios, **preservando o equilíbrio atuarial** sem necessidade de resseguro, conforme parâmetros gerais;

VI - **pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime e participação de representantes dos servidores públicos e dos militares, ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação**;

VII - **registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes estatais, conforme diretrizes gerais**;

VIII - **identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal inativo civil, militar e pensionistas, bem como dos encargos incidentes sobre os proventos e pensões pagos**;

IX - **sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo**.

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

> "Suscintamente, pode-se entender o equilíbrio financeiro como o saldo zero ou positivo do encontro entre receitas e despesas do sistema. Seria, pois, a manutenção do adequado funcionamento do sistema no momento atual e futuro, com o cumprimento de todas as obrigações pecuniárias, decorrentes de pagamentos de benefícios previdenciários. Para tanto, o administrador do sistema previdenciário deve preocupar-se com a garantia da arrecadação, evitando, de toda forma, flutuações danosas ao equilíbrio de contas. Já o equilíbrio atuarial diz respeito à estabilização de massa, isto é, ao controle e prevenção de variações graves no perfil da clientela, como, por exemplo, grandes variações no universo de segurados ou amplas reduções de remuneração, as quais trazem desequilíbrio ao sistema inicialmente projetado. (...) A Atuária, ciência do seguro, irá cotejar o risco protegido e os recursos disponíveis para sua cobertura, vislumbrando sua viabilidade em diversos cenários, especialmente dentro das expectativas futuras em relação ao envelhecimento da população e às tendências da natalidade populacional." (IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 15ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010).

Para **Vilanova**:

> "Os parâmetros atuariais podem ser divididos em biométricos e financeiros, como tábuas de mortalidade e taxa de juros, respectivamente**. A utilização desses parâmetros é indispensável no processo de avaliação atuarial de entidades previdenciárias, isso porque são eles que fornecem as ferramentas probabilísticas básicas necessárias para a geração do processo avaliativo**." (Vilanova, W. (1969). Matemática atuarial. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo).

Vê, portanto, que escolha de parâmetros atuariais adequados é de fundamental importância, tendo em vista que, em regimes capitalizados, os resultados observados pelas avaliações atuariais expressam a situação da entidade e são norteadores de medidas corretivas, em caso de constatação de insuficiências financeiras futuras.

Na espécie, não se revela presente um dos pressupostos **vinculativos** do ato legislativo, qual seja, **o cálculo atuarial**, situação esta que brota da ausência deste em eventual anexo à Lei Estadual nº 5.101/2017, bem como do Projeto de Lei nº 00253/2017 enviado à Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul.

E na sequência das infringências da Lei Estadual nº 5.101/2017, além de não cumprir também com o disposto no art. 25 da Portaria do MPS n° 403/2008, **deveria ainda conter a aprovação da Secretaria de Previdência, do Ministério da Fazenda**, para, se aprovado, ser enviado o projeto à Assembléia Legislativa, para votação.

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

Ocorre que, além de não cumprir com nenhum regramento para a referida proposição, ao qual coloca em risco a extinção da "poupança previdenciária" dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul, que é a única garantia de que um dia irão gozar de suas aposentadorias, tal projeto teve tramitação recorde dentro da Casa Legislativa, **obtendo aprovação em menos de um mês após sua proposição**, sem que houvesse a necessária (e ampla) participação dos maiores prejudicados, ou seja, dos servidores públicos estaduais.

Conforme já salientado, a entrega do cálculo atuarial à Secretaria da Previdência Social **é requisito obrigatório** de validade do ato administrativo, de modo que qualquer medida que repercuta no plano de custeio ou na modelagem atuarial do RPPS **deve** ser embasada em estudo técnico fundamentado que demonstre todos os seus impactos, a preservação dos recursos acumulados e a garantia (ou promoção) do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

A ausência desse pressuposto de validade atenta, a um só tempo, contra o disposto no art. 40 (equilíbrio financeiro e atuarial), art. 37 (princípio da eficiência, da legalidade) e art. 70 (princípio da economicidade), todos da Carta Republicana de 1988.

O artigo 5º da Lei Estadual nº 5.101/2017 igualmente demonstra a necessidade de "um sistema estruturado pelas contribuições devidas pelos Poderes, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Ministério Público, Autarquias e Fundações Estaduais, bem como pelos segurados, ativos e inativos, e pelos pensionistas vinculados ao MSPREV, fixadas com objetivo de acumulação de recursos, **sendo o seu plano de custeio calculado atuarialmente**."

O mesmo encontra-se previsto no parágrafo primeiro do aludido dispositivo (art. 5º), que assim dispõe:

> "§ 1° O Plano Previdenciário funcionará sob os regimes financeiros de Capitalização, Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição Simples, conforme definido em **Nota Técnica Atuarial**, e será gerido exclusivamente pela AGEPREV, nos termos das Leis n° 3.150, de 22 de dezembro de 2005, e n° 3.545, de 17 de juhlo de 2008".

Vale destacar que essa quantia milionária **é a única garantia para o pagamento dos benefícios previdencários dos servidores estaduais bem como dos pensionistas**, tendo o seu destino alterado, pois ficará a disposição do Governo do Estado.

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

A propósito, a própria redação do §4º do art. 10 da Lei Estadual impugnada revela a existência de **fundadas dúvidas** acerca da real situação atuarial do Plano Previdenciário ao estabelecer que:

> "Após a integralização de que trata este artigo, um novo estudo atuarial deverá ser elaborado **de forma a identificar a situação atuarial do Plano Previdenciário** e, **caso seja identificado déficit atuarial**, o Poder Executivo deverá instituir, em Lei, um plano de amortização."

Aliás, o próprio Secretário Estadual de Governo, **Eduardo Riedel**, admite que a **"Reforma previdenciária em MS depende da nacional e de estudo matemático".**[2]

5.3. DA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

De outro vértice, ao dispor, em seu art. 23, §1º que:

> "Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Defensoria Pública as Autarquias e as Fundações Estaduais contribuirão, mensalmente, para o MSPREV, no percentual de 24% (vinte e quatro por cento) sobre a soma dos subsidios e das remunerações mensais de seus segurados ativos do MSPREV:
>
> §1º. A alíquota de contribuição patronal mensal de que trata o caput deste artigo será de **25% (vinte e cinco por cento)** a partir de 1º de maio de 2019;"

Tal previsão viola frontamente o disposto no artigo 149, §1º, da Magna Carta, vez que prevê a alíquota patronal superior ao dobro da aliquota prevista para o servidor público federal (efetivo da União), atualmente fixada em 11%.

Segundo esse dispositivo:

> "Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

[2] https://www.campograndenews.com.br/politica/reforma-previdenciaria-em-ms-depende-da-nacional-e-de-estudo-matematico

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

§ 1º **Os Estados**, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, **cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União**".

Cita-se o art. 2º da Lei nº 9.717/98:

"Art. 2º A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de previdência social a que estejam vinculados seus servidores **não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição**".

Conforme nota explicativa disponibilizada no site do Ministério da Previdência Social:

"05 – **Quais são os limites legais de contribuição previdenciária**?

R- A alíquota de contribuição dos segurados ativos ao RPPS não poderá ser inferior à dos servidores titulares de cargo efetivo da União, atualmente fixada em 11 % (onze por cento). As contribuições sobre os proventos dos segurados aposentados e dos pensionistas, observarão a mesma alíquota aplicada ao servidor ativo do respectivo ente federativo. **A contribuição do ente federativo não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo nem superior ao dobro desta, observado o cálculo atuarial anual**". (http://www.previdencia.gov.br/perguntas-frequentes/ix-custeio-do-rpps/).

5.4. DA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 150, IV E 195, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Conforme se extrai do art. 150, IV, da CF/1988:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, **é vedado** à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

IV - **utilizar tributo com efeito de confisco**";

Na hipótese em tela, a Lei Estadual impugnada – **mesmo sem a apresentação de um minucioso cálculo atuarial** - realizou a majoração da alíquota de contribuição previdenciária do regime próprio de previdência social dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul que, segundo a dicção do 22, II, saltou de 11% para 14%, senão vejamos:

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

> "O segurados ativos e inativos e os pensionistas **contribuirão** para o MSPREV, mensalmente, nos percentuais abaixo estabelecidos, incidente sobre a respectiva remuneração de contribuição:
>
> (...)
>
> II – **14% (quatorze por cento) sobre a parcela da base de contribuição cujo valor seja superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)**."

Essa previsão legal viola frontalmente o art. 150, IV, da Constituição Federal na medida em que importa na instituição de tributo com efeito de confisco, notadamente porque, ainda que implicitamente ("estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social", **os quais são sabidamente variáveis**), a instituição de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores públicos.

Essa Eg. Corte, a respeito do tema, já se posicionou no seguinte sentido:

> "CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL - SERVIDORES EM ATIVIDADE - ESTRUTURA PROGRESSIVA DAS ALÍQUOTAS: A PROGRESSIVIDADE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA SUPÕE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. RELEVO JURÍDICO DA TESE. - **Relevo jurídico da tese segundo a qual o legislador comum, fora das hipóteses taxativamente indicadas no texto da Carta Política, não pode valer-se da progressividade na definição das alíquotas pertinentes à contribuição de seguridade social devida por servidores públicos em atividade**. Tratando-se de matéria sujeita a estrita previsão constitucional - CF, art. 153, § 2º, I; art. 153, § 4º; art. 156, § 1º; art. 182, § 4º, II; art. 195, § 9º (contribuição social devida pelo empregador) - inexiste espaço de liberdade decisória para o Congresso Nacional, em tema de progressividade tributária, instituir alíquotas progressivas em situações não autorizadas pelo texto da Constituição. Inaplicabilidade, aos servidores estatais, da norma inscrita no art. 195, § 9º, da Constituição, introduzida pela EC nº 20/98. A inovação do quadro normativo resultante da promulgação da EC nº 20/98 - que introduziu, na Carta Política, a regra consubstanciada no art. 195, § 9º (contribuição patronal) - parece tornar insuscetível de invocação o precedente firmado na ADI nº 790-DF (RTJ 147/921) (...)." (ADI n. 2.010-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, Pleno, DJe de 12.04.02)

> "EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO AGRAVADA. CAUSA DE REJEIÇÃO DO RECURSO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ESTADO DO PARANÁ. PARANÁPREVIDÊNCIA. LEI 12.398/1998. PROGRESSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. É dever da recorrente impugnar todos os fundamentos capazes, isoladamente, de manter a decisão agravada. A inobservância do dever acarreta a rejeição do recurso (art. 317, § 1º do RISTF). 2. **Para as contribuições sociais destinadas ao custeio da previdência, a adoção de alíquotas progressivas depende de autorização constitucional expressa**. "Progressividade"

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

não se limita ao escalonamento do cálculo do tributo em função do tempo, mas também abrange a exasperação da carga tributária com base na capacidade contributiva, na seletividade, na essencialidade ou na função social da propriedade. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (RE n. 396.411-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 12.11.10).

"E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL - SERVIDORES EM ATIVIDADE - **ESTRUTURA PROGRESSIVA DAS ALÍQUOTAS: IMPOSSIBILIDADE** - A PROGRESSIVIDADE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA SUPÕE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL - INEXISTÊNCIA DESSA AUTORIZAÇÃO - PRECEDENTES DO STF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO" (RE n. 464.582-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 19.02.10).

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA PROGRESSIVA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. " (RE n. 365.318-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 26.06.09).

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SISTEMA DE ALÍQUOTA PROGRESSIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Suprema Corte que, no julgamento da ADI 2.010-MC, decidiu que **a instituição de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores públicos ofende o princípio da vedação à utilização de qualquer tributo com efeito de confisco, nos termos do art. 150, IV, da Constituição. Precedentes**. II – Agravo regimental improvido." (AI n. 676.442-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1 ª Turma, DJe de 16.11.10).

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Plenário deste Supremo Tribunal que, **no julgamento da ADI 2.010-MC, assentou que a instituição de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores públicos ofende o princípio da vedação à utilização de qualquer tributo com efeito de confisco (art. 150, IV, da Constituição)**. Tal entendimento estende-se aos Estados e Municípios. 2. Agravo regimental improvido." (RE n. 414.915-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 20.04.06)

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. **A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a instituição de alíquota progressiva para contribuição previdenciária de servidores públicos fere o texto da Constituição Federal. Precedentes**. 2. Agravo regimental desprovido." (RE n. 581.500-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 16.05.11)

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

De mais a mais, dada à sua natureza jurídica de tributo[3] (art. 195, II, da Constituição Federal) as novas alíquotas de contribuição previstas na Lei questionada para os segurados ativos, segurados inativos e pensionistas **somente** poderiam ser exigidas **depois de decorridos noventa dias da data da publicação da Lei que a instituiu ou majorou**, sob pena de violação ao art. 195, §6º, da CF/1988[4], o que foi igualmente inobservado na espécie.

5.5. DA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 195, §5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Da mesma forma, existe considerável plausibilidade de que a Lei Estadual nº 5.101/2017 esteja em confronto com princípios constitucionais basilares que resguardam direitos do servidor como segurado obrigatório do Regime Próprio de Previdência Social: (I) princípio da correlação entre o valor da contribuição e a correspondente fonte de custeio, previsto no **art. 195, § 5º**[5], da Constituição Federal, que encerra o seguinte preceito: (I) 'Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total'; (II) princípio da manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, previsto no art. 40, da Constituição Federal; (III) princípio da vinculação da receita obtida com a contribuição previdenciária, para custear, com exclusividade, o próprio regime previdenciário, visto ser a própria finalidade desse tributo.

Justamente pela ausência de requisitos para a competente alteração de uma legislação estadual, principalmente quanto à omissão de cálculo atuarial, o Tribunal de Justiça de Goiás considerou inconstitucional a Lei que majorou a alíquota da previdência de 11% para 14% dos servidores públicos daquele estado, proferido na ADI n° 201390924475, da relatoria do Desembargador **Leobino Valente Chaves**, vejamos:

> "Por fim, analiso a questão material alusiva ao equilíbrio atuarial, no qual, na ocasião, **foi aferido não estar presente no feito um dos pressupostos**

[3] STF. Primeira Turma. AI 487075 AgR/RS. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento em 27/11/2007.
[4] Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b".
[5] § 5º **Nenhum** benefício ou serviço da seguridade social **poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total**.

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

vinculativos do ato legislativo, qual seja, o cálculo atuarial (grifo nosso), e, para tanto, transcrevo parte da fundamentação constante na liminar concedida:

"... entendo que há ponderáveis razões para considerar que a Lei Complementar Estadual, aqui submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, ofende alguns dos dispositivos indicados da Constituição Estadual, ao mesmo tempo em que confronta normas objetivas da Carta Republicana de 1988. Vejamos. Dispõe o art. 97, da Constituição do Estado de Goiás, que o regime próprio dos servidores públicos do Estado de Goiás tem caráter contributivo e solidário, sendo custeado por contribuições descontadas dos servidores ativos, inativos e pensionista, devendo ser preservado o equilíbrio financeiro e atuarial. Eis a norma em comento: 'Art. 97. Aos servidores titulares de cargos efetivos do Estado e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo'. A mesma disposição consta do art. 40, Constituição Federal de 5, de outubro, de 1988, com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, ostentando o seguinte teor: 'Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)'. **Nessa senda, a majoração da alíquota de contribuição previdenciária do regime próprio de previdência social dos servidores públicos estaduais depende da apresentação de minucioso cálculo atuarial, antes da edição da norma de incidência, pois a ausência desse estudo técnico específico não permite aferir se a norma impugnada preserva o equilíbrio financeiro e atuarial, além de evitar a identificação de equivalência entre o valor da contribuição estimada e os benefício correspondentes** (grifo nosso). (...)'", sic fls. 139/141.

Neste sentido, não podemos deixar de citar o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos que pontificou:

"Outrossim, cumpre atentar-se à **necessidade de prévio cálculo atuarial para se proceder às alterações das alíquotas da contribuição previdenciária** (grifo nosso).

Com efeito, na decisão de fls. 135/147, afirmou-se, com acerto, que, em função do disposto no art. 97 da Constituição do Estado de Goiás, a majoração da alíquota de contribuição previdenciária do regime próprio de previdência social dos servidores públicos estaduais dependeria, para legitimar-se, da apresentação de minucioso cálculo atuarial, antes da edição da norma de incidência, pois a ausência desse estudo técnico específico obstaria examinar se a proposta de direito novo preservaria o equilíbrio financeiro e atuarial, além de evitar a identificação de equivalência entre o valor da contribuição estimada e os benefícios correspondentes", sic fl. 460

Esta respeitável Corte Suprema também já se posicionou brilhantemente perante a mesma discusão, vejamos:

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

"... I - Esta Corte entende que o tributo previsto no art. 195, II, da Constituição Federal, classifica-se como contribuição social, diferenciando-se, portanto, das taxas e impostos. II - A referida contribuição social é instrumento de atuação do Estado na área de previdência social e sua exigência se dá em **'obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento'"** (STF. Primeira Turma. AI 487075 AgR/RS. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento em 27/11/2007)

Em recente manifestação acerca do tema o Min. **Luís Roberto Barroso**, **RECONHECENDO A REPERCUSSÃO GERAL** da matéria, assim se manifestou[6]:

"**O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR)**

Ementa: Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral.

1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade.

2. Repercussão geral reconhecida.

1. Trata-se de recurso extraordinário no qual se pede a reforma de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado e reafirmado em sede de embargos de declaração:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2012. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS. AUSÊNCIA DO ESTUDO ATUARIAL. JUSTIFICATIVA NA REDUÇÃO DO DÉFICIT PREVIDÊNCIÁRIO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE TRIBUTOS PARA EFEITO DE CONFISCO. (ARTS. 92 E 102, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) E DA CORRELAÇÃO. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. *EX NUNC*.

I - A contribuição previdenciária, por força de sua natureza de tributo, subordina-se aos princípios constitucionais gerais de direito tributário e em especial aos princípios da correlação (art. 195, § 5º, da CF), da finalidade (art. 149, § 1º, da CF), do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40 da CF) e da vedação ao confisco (art. 150, inciso IV, da CF). E, por ser assim, a majoração da alíquota da contribuição previdenciária deve vir amparada em cálculo atuarial, o que não foi observado no caso em comento ocorrendo aí o vício formal.

II - Ademais, a exposição de motivos e os argumentos apresentados pelo Sr. Governador do Estado, que acompanharam o Projeto de Lei, abalam a norma legal, porquanto, além de ter deixado de observar os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, ofendem os arts. 92 e 102, IV, da Constituição Estadual, uma vez que a alegação de redução do déficit previdenciário para a formação de recursos outros que não a proteção

[6] http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=6701281

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

à seguridade social, tem caráter de confisco, o que é vedado constitucionalmente pelos princípios da razoabilidade e da vedação da utilização de tributos para efeito de confisco.

III - Sem causa suficiente e não observada a apresentação do cálculo atuarial para fins de vinculação da contribuição, não se justifica a majoração da alíquota de contribuição de seguridade social, uma vez que no regime de previdência de caráter contributivo e solidário, deve haver correlação entre custo e benefício, conforme já assentou o STF na ADI 8 MC/DF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE."

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2012. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

Inexiste violação ao art. 535 do CPC, quando não se vislumbra obscuridade, omissão ou contradição no acórdão recorrido, mormente se apreciada a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. ACLARATÓRIOS REJEITADOS".

2. No caso, o Recorrente – Governador do Estado de Goiás – interpôs recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que declarou a inconstitucionalidade, em face da Constituição do Estado, da Lei Complementar nº 100/2012, que aumenta as alíquotas das contribuições previdenciárias dos servidores do Estado de 11% para 13,25% e, no que se refere à cota patronal, de 22% para 26,5%.

3. A referida lei complementar estadual foi publicada em 27.12.2012 e alterou, nos pontos descritos acima, a Lei Complementar nº 77/2010, que dispõe sobre a adequação do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS), dentre outros pontos.

4. Além de majorar as alíquotas da contribuição dos servidores e da contribuição patronal, a lei de 2012 aumentou, também, a alíquota da contribuição devida pelo funcionário afastado ou licenciado de cargo efetivo sem direito à remuneração, mas que opta por continuar como contribuinte da previdência estadual. Essa alíquota passou de 33% para 39,75%, valor da soma da contribuição do servidor e da contribuição patronal.

5. Em 18.03.2013, a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (ASMEGO) propôs ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado em face do Governador do Estado de Goiás e do Presidente da Assembleia Legislativa, alegando afronta a dispositivos da Constituição Estadual, que ***(i)***resguardam o equilíbrio atuarial e financeiro das contribuições dos servidores, uma vez que não haveria cálculos justificando o aumento; ***(ii)*** proíbem o desvio de finalidade, já que o intuito da majoração seria a redução dos déficits públicos; ***(iii)***impõem os princípios da igualdade, equidade e isonomia tributária, pois a lei estadual coloca os servidores estaduais em situação desvantajosa em relação aos federais; ***(iv)*** impedem a redução de subsídios.

6. A medida cautelar foi deferida em 10.04.2013, sob os seguintes fundamentos: ***(i)***não se trata somente de interesse da magistratura estadual, mas de todos os funcionários do Estado de Goiás; ***(ii)*** a majoração da contribuição previdenciária fere os princípios da correlação, da finalidade, do equilíbrio financeiro e atuarial e da vedação ao confisco; ***(iii)*** inexiste cálculo atuarial que embase os aumentos propostos na norma.

7. Em 05.2013, após pedido de suspensão de liminar do Estado de Goiás e da Goiás Previdência (GOIASPREV) perante esta Corte – SL 700 –, o Ministro Joaquim Barbosa concedeu a medida pleiteada para suspender a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça até o trânsito em julgado da ADI estadual.

8. Em 23.04.2014, a Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/2012, com efeitos *ex nunc*, acatando os argumentos trazidos na inicial de que ***(i)*** não foi formulado cálculo atuarial para fundamentar a majoração, o que afetaria o caráter contributivo e o equilíbrio financeiro

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

e atuarial do sistema previdenciário; e ***(ii)*** a justificativa do Estado para majoração – a existência de *déficit* previdenciário – não é idônea, de modo que fere a razoabilidade e a vedação de tributos para efeito de confisco.

9. Contra o referido acórdão o Recorrente alega, em síntese, que o Estado realizou estudos para avaliação atuarial do RPPS, mas que esse requisito é determinado em legislação infraconstitucional e não poderia ter sido utilizado para a declaração de inconstitucionalidade de lei. Assim, como a base para a inconstitucionalidade teria sido a ausência de demonstração da necessidade do reajuste pelos estudos atuariais, o que levou à conclusão de afronta ao art. 37, *caput,* 40, e 150, IV, da Constituição, merece reforma o referido acórdão.

10. Feita a breve descrição da hipótese, passo à manifestação.

11. As questões constitucionais suscitadas pela recorrente devem ser submetidas a um debate mais amplo. De fato, não existem precedentes deste Supremo Tribunal Federal aptos a manter a decisão proferida pelo Tribunal de origem. Nessas circunstâncias, há que se reconhecer que a matéria merece exame por este Tribunal, a fim de que haja pronunciamento quanto ao aumento das contribuições previdenciárias dos servidores públicos estaduais e a sua relação com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, o caráter contributivo do regime, a razoabilidade e a vedação da utilização com efeito de confisco.

12. **Na hipótese, caberá a esta Corte definir se a Lei Complementar nº 100/2012, do Estado de Goiás, ao elevar as alíquotas dos servidores estaduais, nos patamares acima expostos, desrespeitou o disposto nos arts. 40, 150, IV e 195, § 5º, da Constituição, além do princípio da razoabilidade**.

13. **A repercussão geral da matéria, por sua vez, é demonstrada especialmente por sua relevância econômica, social e jurídica.**

14. Entendo que a matéria possui relevância econômica, porque, de um lado, está o interesse da Administração Pública dos Estados da Federação, que têm vivido notório agravamento de suas crises fiscais e econômicas, reconhecendo a necessidade de incremento nas fontes de custeio de suas previdências. Além do Estado de Goiás, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro possui em tramitação projeto de lei para majoração da alíquota da contribuição previdenciária de seus servidores[1]. O Estado da Bahia[2] já possui essa previsão, que está sendo proposta, também, em Santa Catarina[3]. Além disso, representantes de diversos Estados se reuniram com o Presidente da República a fim de pleitear auxílio financeiro da União, ocasião em que teriam firmado um acordo de ajuste de contas que envolve o aumento das contribuições previdenciárias de seus servidores[4].

15. Penso que está presente também o requisito da relevância social, porque, como acima observado, a situação tem grande potencial de ser replicada em outros casos nos quais se discuta a constitucionalidade dos referidos reajustes – os já aprovados e os que venham a ser. Soma-se a isso o fato de que o Brasil possui mais de três milhões de servidores públicos, que, em sua maioria, são estaduais[5].

16. A relevância jurídica, por sua vez, manifesta-se na medida em que é necessária análise da legislação estadual sob a luz dos referidos dispositivos constitucionais, que devem embasar a atividade legislativa dos entes no que tange ao poder de instituir contribuições previdenciárias sobre os seus servidores, prerrogativa a eles conferida no art. 149, § 1º, da Constituição.

17. Diante do exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer o caráter constitucional e a repercussão geral do tema ora em exame, qual seja, saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade.

18. É a manifestação.

Brasília, 13 de dezembro de 2016

Ministro **LUÍS ROBERTO BARROSO**

Relator"

O cálculo atuarial é, juntamente com a aprovação da Secretaria de Previdência Social, o instrumento essencial para a aprovação e sanção da legislação ora objurgada, **desfazimento da segregação da massa, sem um estudo competente que informe no mínimo as vantagens ou suas consequências?**

Ocorre que, a Lei em comento não apresentou nenhum tipo de estudo, laudo ou análise que demonstrasse a real necessidade de sua proposição, sendo sua aprovação uma verdadeira **imprudência legislativa**, demonstrando a incompetência e o descaso com as finanças da previdência do estado de Mato Grosso do Sul e com os mais de 40 mil segurados e pensionistas.

Nesse contexto, resta claro e evidente que a Lei Estadual nº 5.101/2017 não respeitou o rito processual para sua aprovação, tendo um trâmite recorde dentro da casa legislativa (menos de um mês), o que naturalmente já lhe causa certa obscuridade, ferindo princípios e previsões constitucionais, sendo o mais evidente a falta de cálculo atuarial.

Segundo observa **Paulo Henrique dos Santos Lucon**:

> "Sem observância de um mínimo de normas formais, carece de legitimidade o ato de poder. Afinal, é o procedimento que, em todos os casos de exercício do poder, legitima o provimento final." (Paulo Henrique dos Santos Lucon, RJ nº 253, nov. 98, pág. 05).

Sabe-se que a autotutela funda-se no princípio da **legalidade administrativa**: se a Administração Pública só pode agir dentro da legalidade, é de se considerar que os atos administrativos eivados de ilegalidade devem ser revistos e anulados, sob pena de afronta ao ordenamento jurídico, em especial à Constituição Federal.

Neste sentido, é a lição de **José dos Santos Carvalho Filho**:

> "a autotutela envolve dois aspectos quanto à atuação administrativa: 1) aspectos de legalidade, em relação aos quais a Administração, de ofício, procede à

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

> revisão de atos ilegais; e 2) aspectos de mérito, em que reexamina atos anteriores quanto à conveniência e oportunidade de sua manutenção ou desfazimento". (p. 25).

Assim sendo, a autotutela abrange o poder de anular, convalidar e, ainda, o poder de revogar atos administrativos. A autotutela está expressa no art. 53 da Lei nº 9.784/99, assim como na Súmula nº 473 do STF.

Daí dizer-se, portanto, que para o particular o poder de agir é uma faculdade. **Para o administrador público é uma obrigação de agir** (poder-dever de agir).

Ao final, e ao qual se deve total atenção, até mesmo de forma demasiada, é que com o sancionamento da Lei Estadual nº 5.101/2017, coloca em risco **A VIABILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores estaduais e pensionistas, pois com a retirada dos recursos do plano previdenciário, incerto serão os pagamentos, já que lhe fora retirada a **ÚNICA** garantia.

Contudo, há de ser declarada a inconstitucionalidade dos arts. arts. 4º ao 15, 22 e 23, § 1º da Lei Estadual nº 5.101/2017, os quais violam, dentre outros, o disposto nos artigos 24, XII; 37; 40; 70; 149, §1º; 150, IV e 195, §§ 5º e 6º, todos da Carta Republicana de 1988.

6. DA MEDIDA CAUTELAR

Fundamentada no art. 102, I, alínea "p" e no art. 10, §3º, da Lei 9.868/99, o termo "cautelar" relativo à ação direta de inconstitucionalidade, "deve ser compreendido sem se circunscrever o intérprete à carga semântica imposta pela legislação processual infraconstitucional e pela doutrina mais recente". (Ramos Tavares, André. Curso de Direito Constitucional, 6ª Edição, Editora Saraiva, págs. 306-307).

Trata-se de medida que, embora excepcional (§3º do art. 10 da Lei nº 9.868/99), mostra-se "necessária à proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 21, IV, do R.I.S.T.F.).

O deferimento da medida tem o condão de suspender liminarmente a eficácia dos dispositivos impugnados (arts. 4º ao 15 e 22 da

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

Lei Estadual nº 5.101/2017), com efeitos *ex nunc*, salvo se o Tribunal expressamente entender que deva conceder-lhe efeitos retroativos (art. 11, § 1º, da Lei nº 9.868/99).

A concessão de liminar em ADI, segundo os ensinamentos do Exmo. Ministro **Luís Roberto Barroso**, em sede doutrinária[7], depende da configuração de 04 (quatro) requisitos: (a) *fumus boni iuris*; (b) *periculum in mora*; (c) irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos causados pelo ato normativo impugnado; e (d) necessidade de garantir a ulterior eficácia da decisão.

No presente caso estão plenamente configurados todos os requisitos, senão vejamos.

O *fumus boni iuris* está suficientemente evidenciado nas razões aduzidas acima, na medida em que foram demonstradas as flagrantes inconstitucionalidades materiais que maculam os artigos arts. 4º ao 15 e 22 e 23, § 1º da Lei Estadual nº 5.101/2017, quais sejam: violação do princípio do equilibrio financeiro-atuarial, violação ao princípio da eficiência, moralidade, legalidade e publicidade.

O *periculum in mora*, por sua vez, está demonstrado ante a possibilidade, prevista nos §§1º, 2º e 3º art. 4º da referida Lei, de o Poder Executivo unificar os planos financeiro e previdenciário, "apropriando-se" **da totalidade** dos recursos existentes no Plano Previdenciário (leia-se: "valores, recursos financeiros, títulos, direitos de crédito e bens disponíveis, apurados até a data de publicação desta Lei" - §3º) para cumprimento de obrigações decorrentes de **despesas estranhas** àquelas vinculadas aos benefícios previdenciários correspondentes, em total prejuízo dos servidores públicos estaduais, sejam eles ativos, aposentados ou pensionistas.

A irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos causados pelo ato normativo impugnado, ou seja, às consequências da apropriação imediata, por parte do Poder Executivo, da totalidade dos recursos existentes no Plano Previdenciário imediatamente após a publicação da Lei (art. 16) são inquestionáveis, vez que colocariam em risco a própria solvabilidade da AGEPREV e, em última análise, a própria subsistência dos servidores públicos estaduais ativos ou inativos.

[7] BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro, Editora Saraiva, págs. 166-167.

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

Ao analisarmos a legislação ora combatida, percebe-se que com relação ao desfazimento da segregação, não possui qualquer embasamento legal, demonstrando-se claramente que o único intituto do Poder Executivo é apropriar-se dos 377 milhões capitalizados desde 2012, e que virarão "pó" em menos de cinco meses!!!

Verdadeiramente, ao admitir como válidas as alterações impostas pela referida Lei estar-se-ia ferindo o próprio princípio da **segurança jurídica**, o qual traduz-se na proteção da confiança legitimamente construída a partir de atuação estatal anterior.

A esse respeito, são clarividentes as considerações do Exmo. Min. **Teori Zavaski** em seu voto no julgamento do RE 608.482/RN:

> "O princípio da segurança jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima se destina precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais".

Aludido princípio, embora não previsto em nossa Constituição Federal de forma expressa, mas sim de forma implícita, como podemos extrair de algumas passagens constitucionais, por exemplo, quando a mesma fala a respeito do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido reflete a legítima preocupação do legislador constituinte com a estabilidade das relações jurídicas.

Aliás, sobre o papel fundamental exercido pelos princípios em nosso ordenamento jurídico escreveu com pena de ouro o insigne **Celso Antonio Bandeira de Mello**:

> "Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas todo sistema de comandos.
>
> É a mais grave forma de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irreversível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque como ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se toda estrutura neles reforçada." (Elementos de Direito Administrativo, pág. 230)

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

Além disso, a concessão da medida liminar é necessária para se garantir a ulterior eficácia da decisão, na medida em que impede a consolidação definitiva de medidas ou atos que possam, ao final, ser declarados inconstitucionais.

Explica-se: a não suspensão dos efeitos da Lei Estadual nº 5.101/2017, mormente ante o congestionamento da pauta do Supremo Tribunal Federal e a proximidade do recesso forense, fará com que o julgamento final ocorra em momento futuro e incerto. **RESSALTAMOS: COM A SANÇÃO DA LEI O GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL IMEDIATAMENTE IRÁ APROPRIAR-SE DOS VALORES DEPOSITADOS E CAPITALIZADOS DURANTE CINCO ANOS DO PLANO FINANCEIRO PARA COBRIR IMEDIATAMENTE (ASSIM ACREDITAMOS) O DÉFICIT DO PLANO FINANCEIRO (DE REPARTIÇÃO SIMPLES), ACABANDO COM OS VALORES ACUMULADOS IMEDIATAMENTE!!!**

Ademais, inexiste neste caso *periculum in mora* reverso, pois falta à própria Lei Estadual qualquer urgência que demande sua aplicação imediata, conforme suficientemente demonstrado acima, de modo que a concessão da presente liminar não compromete nem torna irreversível o alcance das finalidades almejadas pela norma ora em debate, a qual poderá ser reeditada com obediência às normas constitucionais.

Assim, tendo em vista o preenchimento de seus requisitos específicos, requer-se seja concedida a medida cautelar para suspender liminarmente a eficácia dos arts. 4º ao 15, 22 e 23, §1º da Lei Estadual nº 5.101/2017.

7. DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer-se seja conhecida a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo em vista o preenchimento de seus pressupostos de admissibilidade, para que:

a) Seja concedida medida cautelar para determinar **liminarmente** a suspensão imediata dos efeitos dos arts. 4º ao 15, 22 e 23, § 1º da Lei Estadual nº 5.101/2017, visto que

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

presentes os requisitos específicos da tutela cautelar, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.868/99, **IMPEDINDO QUE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL APROPRIE-SE DE QUALQUER VALOR DEPOSITADO NO PLANO PREVIDENCIÁRIO CRIADO ATRAVÉS DA LEI ESTADUAL N. 4.213/2012, MANTENDO, PORTANTO, SUA VALIDADE E EFICÁCIA JURÍDICA**, fixando, para tanto, multa em caso de descumprimento da medida, na forma do art. 297 do CPC;

b) Em sendo concedida a liminar e caso algum valor já tenha sido retirado da conta do Plano Previdenciário criado pela Lei nº 4.213/2012, que os mesmos sejam imediatamente devolvidos com seus respectivos acréscimos;

c) Seja admitido a funcionar no presente feito, na qualidade de *amicus curiae*, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na forma do disposto no art. 103, VII, da CF/1988 c/c art. 138 do Código de Processo Civil;

d) Seja oficiado à Secretaria de Previdência Social, do Ministério da Fazenda, a fim de que manifeste interesse no presente pleito, conforme previsão contida no art. 9º da Lei nº 9.717/1998 e art. 138 do Código de Processo Civil;

e) Seja intimada a autoridade[8] que submeteu à apreciação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o Projeto de Lei nº 00253/2017, que culminou na sanção da Lei Estadual nº 5.101/2017 para que, no prazo legal, preste informações, na forma do art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99;

f) Decorrido o prazo das informações, sejam ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de quinze dias, nos moldes do art. 8º da Lei nº 9.868/99;

[8] Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, com endereço funcional na Av. do Poeta, Parque dos Poderes, Bloco 08, Gabinete: 572/ Anexo: III, CEP. 79.031-350, Campo Grande/MS, telefones (67) 3318-1141 e 3318-1140, e-mail: gabinete@ms.gov.br

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br

g) Seja concedido prazo de 15 (quinze) dias para juntada aos autos do instrumento procuratório da **CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – C.S.P.B.**, na forma do art. 104, §1º, do Código de Processo Civil;

h) Ao final, seja julgada procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para, ratificando a liminar, declarar a inconstitucionalidade dos arts. 4º ao 15, 22 e 23 §1º da Lei Estadual nº 5.101/2017, em virtude das violações à Constituição Federal explicitadas acima.

8. DO VALOR DA CAUSA

Dá-se à presente, meramente para efeitos fiscais e de alçada, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

9. DAS INTIMAÇÕES/PUBLICAÇÕES

Finalmente, requer, na forma do disposto no §§ 2º e 5º, do art. 272, §5º, do Código de Processo Civil, que todas as publicações relativas ao presente feito sejam realizadas em nome do advogado **RÉGIS SANTIAGO DE CARVALHO** (OAB/MS 11.336-B), sob pena de nulidade[9], determinando-se a devida anotação no sistema de informação dessa Augusta Corte.

Nestes termos, pedem deferimento.

Campo Grande/MS, 04 de dezembro de 2017.

Régis Santiago de Carvalho
OAB/MS 11.336-B

Marcos Pereira Costa de Castro
OAB/MS 19.587

[9] Neste sentido: REsp. nº 89.781/SP, REsp. nº 194.165/SP, REsp. nº 95.661/BA, REsp. nº 148.292/RS.

Rua 15 de Novembro, 2.550,
2º andar, Sala 206
Jardim dos Estados, 79.020-300 – Campo Grande/MS
Fone/Fax +55 (67) 3026 8990
www.regiscarvalho.adv.br